

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3067/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วยูฮะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยอุตสาหกรรม
มันสำปะหลัง ขอนแก่น

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

การที่จำเลยนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาลพร้อม
อุทธรณ์ เป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 มิใช่
เป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวไป

คดีนี้ เดิมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลย
ยื่นอุทธรณ์พร้อมกับนำเงินค่าธรรมเนียม และค่าทนายความที่ต้องใช้แทนโจทก์มา
วางศาลจำนวน 260,655 บาท

ต่อมาก่อนที่ศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ยื่นคำแถลง
ขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่จำเลยวางศาลไว้เพื่อใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นอ้างว่าเป็นเงินที่จำเลยได้ชำระให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยวางเงินดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์มิได้วางเพื่อ
ชำระให้โจทก์ ในชั้นนี้โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับไป

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ เป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 หาใช่เป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ไม่โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ